

Lastemajateenus seksuaalselt väärkoheldud lastele



Anna Frank-Viron

lastemajateenuse juht, sotsiaalkindlustusamet

Lastemaja on riiklik teenus, mida pakutakse seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Eesti esimese lastemaja alustas tegevust 2017. aastal Tallinnas, 2018. aasta septembrist avati lastemaja Tartus.

Laste seksuaalne väärkohtlemine on Eestis kahjuks üsna levinud. 2015. aastal läbi viidud „Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu” andmetel on seksuaalvägivalda oma elu jooksul kogenud iga kümnes 16–18aastane noor, sh 5% on olnud sunnitud olema seksuaalvahekorras (Soo jt 2015).

2018. aastal registreeriti Eestis 580 seksuaalkuritegu, neist 505 alaealiste vastu. Keskmiselt oli väärkoheldud laps 12aastane, kõige noorem teo toimepanemise hetkel kõigest ühene (Tammiste 2019).

Euroopa Komisjoni hinnangul on Euroopas lausa kuni 20% lapsi kokku puutunud seksuaalse väärkohtlemisega. Eesti statistikast nii suurt protsenti ei leia, kuid võib arvata, et need lood on kuskil varjul, sest vaid veidi üle poole väärkohtlemise ohvritest otsustavad juhtunust kellelegi rääkida. Keskmiselt räägivad nad oma loo alles kaks aastat pärast juhtunut ja enamasti räägitakse toimunust sõbrale või emale, vähesed usaldavad spetsialisti (nõustajat, arsti, lastekaitsetöötajat). Politseisse suur osa juhtumitest ei jõua. Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond on teemaga pikalt tegelenud, otsides lahendust, kuidas jõuda

seksuaalselt väärkoheldud lasteni ja pakuda neile sobivaimat abi ning kuidas avastada juhtumid, mis politseini ei jõua.

Lastemaja

Islandil on lastemaja (*Barnahus*) mudelit töös seksuaalselt väärkoheldud lastega kasutatud juba 1998. aastast ja see on olnud eeskujuks paljudele Euroopa riikidele.

Lastemajas välditakse dramaatilist rõhutamist, et tegu on seksuaalselt väärkoheldud laste keskusega, sest vahel jõuavad sinna ka lapsed, kes esialgu ei teagi, kuhu nad sattusid ja miks nad seal on. Neile selgitatakse, et selles majas saavad lapsed jutustada oma loo, nad saavad rääkida oma röömudest ja muredest; asjadest, mida pole saanud kellegagi jagada ning vajadusel saab sealt abi.

Eestis avati esimene lastemaja pilootprojektina 2017. aastal, mil testiti mudeli sobivust ning hinnati selle rakendamise takistusi ja tugevusi, et saaks pärast pilootprojekti lõppemist teenusega jätkata ning seda mudelit edukat üle Eesti laiendada.

Lastemajateenust pakuti 2017. aastal Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuses, sama maja spetsialistidega tehti pilootprojekti raames tihedat koostööd. 2017. aastal

tegeles lastemaja 132 juhtumiga.

Pilootprojekti lõppedes oli selge, et lastemajasid on Eestisse vaja, et kahtlust tekitavad juhtumid saaksid peidust välja tulla ja et me suudaksime jõuda suurema hulga väärkoheldud lasteni.

2018. aasta jaanuarist on lastemaja sotsiaalkindlustusameti osutatav riiklik teenus. Selleks et paremini tuvastada seksuaalse väärkohtlemise kahtlusega lapsi ja pakkuda neile vajalikke teenuseid, on koostöökokkuleppe sõlminud neli asutust: sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Põhja Ringkonnaprokuratuur ja Eesti Kohtuekspertsi Instituut. Teenust aitavad arendada sotsiaalministeerium, justiitsministeerium ja siseministeerium. 2018. aasta septembris avati lastemaja ka Tartus.

Alates selle aasta veebruarist on kahes lastemajas kokku tööl viis spetsialisti, kes koordineerivad nendeni jõudnud juhtumeid, kuulavad lapsi ära ning teevad teavitus- ja ennetustööd. Laste huvides teevad koostööd lastekaitsetöötajad, politsei, prokurör, psühholoogid jpt, kes hindavad lapse tervislikku olukorda ja pakuvad talle vajalikku abi. Vaid tihe suhtlus lapse pere, lastekaitsetöötaja jt võrgustikuliikmete vahel aitab tagada lapsele ja perele parima lahenduse. Kuna lastemajateenus kuulub SKA lastekaitse osakonna alla, siis saab lisajõudu vajavate juhtumite puhul (laste hooletusse jätmine,

hooldusõigus, asenduskodud jne) kiiresti kaasata osakonna teisi spetsialiste.

Eesti kahte lastemaja jõudis mullu kokku 245 juhtumit. Juhtumeid, kus osalevad lapsed omavahel, ei lahendata kriminaalmenetluse korras. Lastemaja jõuab selliseidki juhtumeid, kus seksuaalset väärkohtlemist ega kohatud seksuaalkäitumist ei olnud. On loomulik, et lapsevanemad või spetsialistid muretsevad lapse kummalise käitumise või ärevust tekitavate märkide pärast ja tihti selgubki, et tegu on küll abivajava (koolikiusamine, perevägivald, hooldusõiguse jagamine jne), aga mitte seksuaalselt väärkoheldud lapsega.

Lastemaja jõudnud juhtumite puhul on oluline erialadevaheline võrgustikutöö ning lapse vajaduste, õiguste ning turvalisusega arvestamine. Lastemaja peab väga oluliseks lapsega kohtumist, usalduslikku vestlust ja tema arvamuse ära kuulamist, sest muidu ei osata pakkuda talle parimat ja sobivaimat abi. Lastemajas räägitakse lastega ausalt ja nii, et jutuajaminen on eakohane.

Teenuse korraldus

Lastemajateenus on mõeldud kuni 18aastastele. Teenuse saamise eelduseks on aga see, et laps peaks oskama juba rääkida, kuna teenuse oluline osa on lapse ärakuulamine. Enne lapse teenusele suunamist on soovitatav ette helistada ja konsulteerida lastemaja

Materjalid

- Veebilehel kriminaalpoliitika.ee avaldatud Murebaromeeter aitab otsustada, kas lapse või teismelise seksuaalkäitumine peaks muret tekitama ja millal on vaja sekkuda. Samas on laste seksuaalse väärkohtlemise teemalehele koondanud viited infomaterjalidele.
- Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt saab välja printida lastele mõeldud plakati „Minu keha ja turvalisus“.
- Lastekaitse Liit andis välja raamatu „Mina olen enda oma“, mille saab alla laadida liidu kodulehelt.

spetsialistiga. Taotlus edastatakse STARi kaudu. Lapse teenusele jõudmise aeg sõltub juhtumi kriitilisusest: nt sellest, kas juhtum on seotud kriminaalmenetlusega või kui laps on haiglaravil. Väga oluline on koguda lapse ja tema tausta kohta võimalikult palju infot, seetõttu on lastemajateenuse taotlus üsna mahukas. Kui laps on lastekaitsetöötaja vaateväljas olnud juba varem, annab palju infot ka STAR, kuhu fikseerib juhtumid ka lastemaja meeskond.

Pärast vestlust lapsega (ärakuulamine), edastab lastemaja töötaja vajaliku info politseile ning siis lepatakse võrgustikutöö raames kokku edasised sammud juhtumi lahendamiseks. Kriminaalmenetluse korral kuulab kohtu jaoks lapsi üle lastemajas vastava koolituse saanud kriminaaluurija, sest seadus annab selle õiguse ainult talle. Selline praktika lubab rakendada lastemajateenust kriminaalseadustikku muutmata.

Õnneks ei ole koostöös suuri takistusi, kuna lapsega kontakti loonud lastemaja töötaja saab viibida ülekuulamise juures. Uurija kaasab lastemajateenuse raames ka kohtuarsti, kui on vaja teha kohtumeditiinilist läbivaatust – selleks on lastemajal asjakohane ja turvaline tervisetuba.

Seksuaalselt väärkoheldud lapsel ja tema

perekonnaliikmel on ohvriabi seaduse alusel alati õigus saada nõustamist ning psühholoogilist abi. Ka juhul, kui kriminaalmenetlust ei alustata, kuid lastemajal säilib kahtlus seksuaalses väärkohtlemises, lubab ohvriabi seadus lapsele 60 päeva vältel psühholoogilist abi.

Nii Tallinna kui ka Tartu lastemaja poole saavad spetsialistid, lapsed ja kaaskodanikud pöörduda kõikjalt Eestist, töötajate kontaktid on sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Spetsialistide pädevus

Sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on ellu kutsunud projekti *Badev (barnabus development)*, et lastemaja mudelit Eestis tõhusamalt arendada. Projekti raames toetatakse spetsialiste ning otsitakse juurde psühholooge/terapeute, kes lastemaja klientidega tööd teeksid. Asjatundlikest spetsialistidest on meil veel puudus: paljudel psühholoogidel/terapeutidel pole veel spetsiifilist väljaõpet ning seksuaalse väärkohtlemise teema on emotsionaalselt väga raske. Eesti spetsialiste tuleb koolitada lapse trauma ja seksuaalsuse teemal ning anda juhiseid, kuidas saaks last aidata.

Badevi projekt võimaldab mitmekülgseid koolitusi. Kuna projekti rakendatakse koos Läti ja Poola kolleegidega, siis annab see väärtuslikku kogemusõpet ja ülevaate kolme riigi püüdlustest ja takistustest lastemaja mudeli juurutamisel. Juba on toimunud kuus koolitust: neli neist käsitlesid post-traumaatilise sündroomiga laste käitumise eripära ja abistamisvõimalusi Eestis; üks koolitus oli kunstiteraapia kasutamisest traumateraapias ja üks koolitus Norra välismentoriga teemal, kuidas jõustada alustava lastemaja mudelit ning kuidas tunda ära/ületada takistusi. Tänavu algavate koolituste teemaks on erivajadusega laste ärakuulamise eripära.

Alates 2017. aastast töötavad neljas Eesti piirkonnas ka sotsiaalkindlustusameti seksuaalvägivalla abi keskused (SAK), mis pakuvad esmast standardiseeritud abi ja järelravi (Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Pärnu Haigla, Ida-Viru keskhagla). Seksuaalvägivalla ohvrid (mehed, naised ja lapsed) saavad pöörduda seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse ööpäev läbi.

Lapsesõbralik teenus

Lastemajateenus on kasvanud oodatust kiiremini. Seda arendades teeme tihedat koostööd partneritega, et kõik spetsialistid muudaksid oma tööharjumusi. Lapse huvides on, et temaga tegeldaks lastemajas ühe katuse all. Lisaks sellele, et lastemajateenus võiks olla lapsele kättesaadav võimalikult tema kodu lähedal, on küllap vaja teha ka sisulisi ja seadusandlikke muudatusi, mis aitaksid muuta seksuaalselt väärkoheldud laste juhtumite menetluse veel lapsesõbralikumaks.

Lastele ja nende vanematele lastemajas meeldib – keskkond on hubane ning hoolivad inimesed säilitavad rahu ja positiivse hoiaku ka rasketes olukordades. See loob turvalise tunde, mida ongi keerulisel ajal kõige rohkem vaja. Ära kuulamist vajavad kõik inimesed, liiati siis lapsed, kelle elus on juhtunud midagi rasket. Lastemaja töötajatele tähendab lapse või tema lähedase hea sõna teenuse kohta väga palju. Hästi oluline on ka koostööpartnerite usaldus ja tunnustus.



Viidatud allikad

- Euroopa Komisjon** (i.a). Child sexual abuse. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/child-sexual-abuse_en (07.02.2019).
- Soo, K., Lukk, M., Ainsaar, M., Beilmann, M., Tamm, G., Espenberg, K., Murakas, R., Arak, T., Aksen, M., Vahaste-Pruul, S., Kutsar, D.** (2015). Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring. Tartu: Tartu Ülikool.
- Tammiste, B.** (2019). Seksuaalkuriteod. Kogumikus: *Kuritegevus Eestis* 2018, 39–40. www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/peatukk_8.pdf. (07.02.2019).